

1507013-64.2022.8.26.0564

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... a vítima pelo pescoço e anunciou o roubo, ao passo que WESLLEY permaneceu motociclo Tiger, cor laranja, dando cobertura. Na sequência os roubadores empreenderam fuga, com o denunciado DIOGO na condução da motocicleta da vítima. Contudo, posteriormente, após a consumação do roubo, a moto da vítima teve a ignição cortada. Assim, os denunciados retornaram ao local do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507013-64.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507013-64.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2088299/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23985448 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 748/22/110 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1433/22/111 - 03º

D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2088299 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO SILVA LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

DIOGO SILVA LIMA e WESLLEY MAGALHÃES DA SILVA PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados, como incurso, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 10 de março de 2022, por volta das 19h26 na Avenida do Taboão, altura do nº 574, bairro Taboão, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/MT03, placa GHJ-2807, pertencente à vítima Alexandre Pisani Branco. Segundo o apurado, os denunciados se ajustaram com o escopo de praticar um roubo. Para tanto, providenciaram uma arma de fogo e dirigiram-se ao local dos fatos em

uma motocicleta Tiger, cor laranja, placa ignorada, tendo WESLLEY como condutor e DIOGO como garupa.

Em dado momento, eles avistaram a vítima conduzindo sua motocicleta Yamaha/MT03, placa GHJ-2807, e a interceptaram. DIOGO então desembarcou com a mão na cintura, agarrou a vítima pelo pescoço e anunciou o roubo, ao passo que WESLLEY permaneceu no motociclo Tiger, cor laranja, dando cobertura. Na sequência os roubadores empreenderam fuga, com o denunciado DIOGO na condução da motocicleta da vítima. Contudo, posteriormente, após a consumação do roubo, a moto da vítima teve a ignição cortada. Assim, os denunciados retornaram ao local do roubo com a moto Tiger e ao avistar a vítima, DIOGO, que estava na garupa, fez menção em desembarcar, sacando uma arma de fogo.

Nesse contexto, para repelir a iminente agressão, a vítima, que é policial civil, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos na direção dos denunciados, os quais novamente empreenderam fuga. Logo após o ocorrido tiveram início as investigações, sendo certo que os policiais receberam uma notícia anônima dando conta de que os autores do crime teriam sido baleados durante o roubo e seriam do bairro Areião e Parque Jussara. O informante ainda forneceu fotos dos roubadores obtidas através de rede social.

Com base nessas informações, e através de pesquisas do Centro de Inteligência Policial - CIP da Seccional de São Bernardo do Campo, foi possível qualificar os roubadores.

Foram então realizadas diligências que culminaram na localização de DIOGO e WESLLEY, os quais confessaram a prática do roubo (cf. declarações de fls.21 e 23). Não bastasse, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu DIOGO e WESLLEY como sendo os autores do roubo (auto de reconhecimento de pessoa de fl.20).

A denúncia foi recebida, os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação (p. 137/142). Em instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os reus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos descritos na denúncia, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelos boletins de ocorrência de p.7/11, p. 30/31 e p. 35/36, documentos de p. 15/22 e pela prova oral coligida em juízo. A autoria também restou cabalmente provada, pelo autos de reconhecimento de p.24 e 26 e pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase policial e em juízo, os réus confessaram parcialmente os fatos.

O réu Diogo, na fase extrajudicial, aduziu: "estava juntamente com seu amigo Wesley Magalhães da Silva Pereira, quando decidiram sair para roubar uma motocicleta, com o objetivo de vender e conseguir dinheiro. Wesley então pegou emprestada de um amigo uma motocicleta V-Strom de cor laranja, não sabendo o declarante de quem exatamente Wesley pegou a moto. Seguiram "circulando" a procura de alguma vítima, estando Wesley na condução da motocicleta e, na Avenida do Taboão, avistaram uma motocicleta MT03, de cor azul, ocupada por uma pessoa, decidindo então roubá-la. Wesley emparelhou com a moto, tendo o declarante agarrado seu condutor pelo pescoço e já fazendo gesto de estar armado, anunciou o roubo. Neste momento o declarante começou a revistar a vítima, a qual deixou a motocicleta cair e saiu correndo. O declarante então pegou a motocicleta e deixou o local e ingressou na Rodovia Anchieta, na pista central, sentido litoral, sendo seguido por Wesley com a V-Strom. Ocorre que, nas proximidades do viaduto da Avenida Piraporinha, a motocicleta teve sua ignição cortada, parando no local. Wesley então disse ao declarante para subir na V-Strom, afirmando que iriam voltar ao local para encontrar a vítima e pegar o alarme da moto. O declarante ainda argumentou, pedindo para irem embora e abandonar a moto ali, porém Wesley insistiu e voltou ao local do roubo, sendo que ao se aproximarem, viu que a vítima estava

ainda no local e, logo em seguida, passou a ouvir tiros, vendo então que a vítima atirava na direção do declarante e Wesley, que acelerou a moto e passou rapidamente pela vítima. Wesley foi atingido em seu braço, tendo o declarante o ajudado a conduzir a moto até mais à frente, assumindo então sua condução, seguindo Wesley na garupa. O declarante teve seu braço direito atingido por um tiro de raspão. Esclarece que nem o declarante e nem Wesley procuraram atendimento médico em razão destes fatos, acreditando que Wesley esteja com o projétil alojado em seu braço. Exibida fotografia de Wesley Magalhães da Silva Pereira, o declarante o reconhece com plena certeza como sendo seu amigo que o acompanhava durante o roubo narrado" - p. 25.

Na fase policial, Wesley disse: "na data dos fatos estava em companhia de seu amigo Diogo Silva Lima, bebendo próximo de sua casa, tendo comentado com ele que estava endividado e precisando de dinheiro e o chamando para roubarem uma moto. Diogo topou e disse "vamo ali pegar a moto pra gente sair". E assim, em companhia dele, foi até um matagal ali próximo, onde estava a motocicleta V-Strom de cor laranja. Sairam do local e passaram a circular pela Rodovia Anchieta, procurando alguma vítima e, depois de algum tempo, avistaram uma motocicleta MT03, de cor azul, no retorno da Rodovia Anchieta, já no Bairro do Sacomã, na cidade de São Paulo, passando então a segui-la. A motocicleta seguiu pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, ingressando na saída da Avenida Taboão, passando defronte ao mercado Assaí e, quando seu condutor reduziu a velocidade para passar em uma lombada, o declarante, que conduzia a V-Strom, emparelhou, tendo Diogo, agarrado o condutor da MT03 pelo pescoço e anunciado o roubo. A vítima deixou a moto cair no local e saiu correndo. Diogo então assumiu sua condução e seguiram até a Rodovia Anchieta, sentido litoral. Quando trafegavam nas proximidades da Avenida Piraporinha a motocicleta MT03 teve sua ignição interrompida, provavelmente por um sistema de alarme, parando no local. O declarante então parou a V-Strom e mandou Diogo subir para retornarem até o onde estava a vítima para pegar o controle do alarme. Retornaram até o local do roubo e, quando se aproximavam, avistaram a vítima, a qual, ao perceber a presença do declarante e de seu amigo, sacou uma arma de fogo e passou a disparar em sua direção. O declarante acelerou, porém teve seu braço direito atingido, já percebendo a presença de sangue, conseguindo conduzir a motocicleta até mais à frente, onde passou a condução a Diogo e sentou-se na garupa, deixando o local. Diogo levou o declarante até sua casa e deixou o local com a motocicleta V-Strom. Ressalta que foi atingido e o projétil encontra-se alojado em seu braço, o qual encontra-se inchado, porém, temendo ser preso, não procurou atendimento médico e decidiu se tratar em casa." - p. 27.

Em interrogatório judicial, o réu Diogo disse que a acusação é verdadeira. Saiu com Wesley para efetuar um 'furto'. Viu a vítima, esta derrubou a moto no chão e saiu correndo. Então, foi embora com a moto dele. Em seguida, a moto parou por causa do alarme. Não sabia que ele era policial. Voltou e a vítima viu a moto, sacou a arma e passou a atirar contra ele. Não sacou arma contra a vítima. Se estivesse armado, atiraria contra ele. Não teve contato com ele. No início, "fechou" a vítima e esta derrubou a moto no chão. Não conhecia a vítima antes dos fatos. Não responde por outro processo criminal (mídia).

Em interrogatório judicial, o réu Wesley disse que é réu confesso. Cometeu o roubo, mas não estava armado. Não efetuou disparos contra a vítima. Derrubou a moto da vítima, "fechando" a moto dela. A vítima saiu correndo após deixar a moto cair. Porém, a moto disparou o alarme. Depois voltou e a vítima ao vê-los sacou a arma disparando-a. Diogo estava na garupa e fez a abordagem. Não conhecia a vítima antes dos fatos (mídia).

No caso, observo que os fatos restaram evidenciados nas provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Vejamos.

Com efeito, a vítima Alexandre Pisani Branco, na fase inquisitiva, declarou: "no dia 10/03/2022, por volta de 19:15 horas trafegava com sua motocicleta Yamaha/MT03, de placa GHJ2807, pela Rodovia Anchieta, saindo no acesso da Avenida Taboão, saída nº13 e, após passar pelo mercado Assaí, ao reduzir a velocidade para passar em uma lombada, uma motocicleta Tiger, de cor laranja, teve uma pequena colisão contra sua

motocicleta, tendo o garupa da moto imediatamente agarrado no pescoço do declarante e levado a mão na direção da cintura, como se fosse sacar uma arma. O declarante então jogou sua motocicleta no chão e correu, abrigando-se atrás de um poste. O garupa da motocicleta Tiger assumiu a condução da motocicleta de propriedade do declarante, tendo ambos se evadido do local pela Rodovia Anchieta, sentido litoral. O declarante permaneceu ali telefonando e solicitando apoio e, exatos cinco minutos após os fatos, avistou a motocicleta Tiger retornando ao local, vindo em sua direção, sendo ela ocupada por aqueles dois indivíduos que há poucos instantes tinham subtraído sua motocicleta, vendo que o garupa se posicionou de pé, sobre os "pezinhos" da moto e levou a mão à cintura. Temendo que aquele indivíduo fosse sacar uma arma de fogo e atirar contra sua pessoa, o declarante sacou sua arma, apontando-a na direção dos mesmos, que não pararam e continuaram avançando, efetuando então quatro disparos, a reditando ter atingido um dos indivíduos, os quais se evadiram do local em alta velocidade. Posteriormente sua motocicleta foi localizada abandonada na Rodovia Anchieta, próximo da Av. Piraporinha. Convidado a comparecer neste DP no dia de hoje, procedeu a reconhecimento pessoal das pessoas de Diogo Silva Lima e Wesley Magalhães da Silva Pereira, reconhecendo-os com plena certeza como autores da subtração de sua motocicleta, o que foi formalizado em auto próprio" - p. 23.

Em juízo, a vítima Alexandre Pisani Branco disse que estava indo trabalhar, quando foi abordada por dois sujeitos que colidiram em sua moto. O réu que está na esquerda desta audiência (Diogo) sacou uma arma e pegou sua moto. Correu para um poste. Os indivíduos fugiram com sua moto, mas depois eles voltaram. Um deles sacou a arma e, então, o declarante sacou sua arma e disparou contra eles. Os réus se evadiram. Viu a arma de fogo nas duas vezes que foi abordado. O réu Diogo falou "vai morrer" várias vezes. O corréu Wesley estava na condução da moto. Nesta audiência reconhece ambos os réus, sem dúvidas, como os roubadores. O réu não chegou a sacar a arma completamente, ele estava tirando a arma da cintura. Não conhecia os réus antes dos fatos. Soube que um investigador encontrou os réus baleados e, então, dias depois fez o reconhecimento pessoal na delegacia e nesta audiência também tem certeza no reconhecimento. Eles apenas subtraíram a moto e os réus foram bastante violentos, dizendo que iriam matá-lo (mídia).

Na fase inquisitiva, a testemunha Juliano Rodrigues, policial civil, alegou que "atendendo a determinação de Vossa Excelência informamos que demos cumprimento aos mandados de prisão temporária em desfavor dos investigados, onde foram registrados os boletins de ocorrência de números AV3467-1/2022 e AV3507-1/2022. Ambos confessaram o crime com riqueza de detalhes e depois de indagados a respeito da motocicleta utilizada no crime, disseram que se trata de uma motocicleta modelo Vestron de cor laranja, que segundo eles, ficava escondida no matagal do bairro Areião, e que dias após o crime teria sido localizada/apreendida. Não souberam explicar a procedência dessa motocicleta. Diogo disse que a moto seria dele e que teia a adquirido pela OLX, porém não possui contato do vendedor. Esgotamos todos os tipos de pesquisas e não conseguimos localizar nenhum registro a respeito da apreensão dessa motocicleta. Foi apreendido um aparelho de telefone celular da marca Iphone com o investigado Diogo Silva Lima, que possivelmente tenham registros de conversas e fotografias que interessem a investigação. Por isso solicito a Vossa Excelência autorização judicial para realizarmos uma devassa no aparelho" - 28/29.

Em juízo, o policial civil Juliano Rodrigues declarou que tomou conhecimento do roubo a um policial. O garupa armado rendeu o policial e este entregou a moto. Os meliantes se evadiram. O policial notou que os roubadores voltaram e novamente o garupa armado lhe abordou e a vítima desferiu disparos. Tomou conhecimento que dois sujeitos estava baleados no Areião. Essa informação veio por meio de fotos de redes sociais, mas não tinha ainda qualificado os referidos sujeitos. Foi até a residência do réu Diogo e os pais informaram que ele estava com braço machucado. A vítima reconheceu o réu Diogo como um dos autores do delito e o réu confessou o crime e indicou o corréu Wesley como comparsa. Foi até a residência de Wesley e este estava baleado. Não conhecia os réus antes dos fatos. Wesley também confessou os fatos (mídia).

Em juízo, a testemunha Clemente Alves Pereira, policial civil, afirmou que obteve

informação de que um policial foi vítima de roubo e disparou contra os roubadores. Soube que um dos réus foi baleado. Fez a captura do réu Diogo que estava na rua e ele confessou o crime. O réu Diogo falou que praticou o roubo e seu comparsa tinha um projétil alojado no corpo (mídia).

O policial civil Luiz Rodrigo Honda, ouvido em juízo, narrou que recebeu informação de que um colega foi vítima de roubo. Levaram a moto dele. Os sujeitos conseguiram roubar a moto, porém eles voltaram, pois acharam que a moto tinha alarme e vieram com arma em punho e o colega efetuou disparos contra eles. Depois, a moto roubada foi encontrada na Rodovia Anchieta. Receberam denúncia de que dois sujeitos estavam envolvidos no crime. Foi na casa do Diogo e os pais dele lhe atendeu. O pai de Diogo disse que este estava com machucado no braço. Diogo confessou que praticou o roubo com Wesley. Foi ao bairro do Areião e conseguiu deter Wesley e este também confessou o crime. Em confissão informal, os réus falaram que estavam armados e disseram que foram abordar a mesma pessoa duas vezes. Não conhecia os réus antes dos fatos. Acompanhou o reconhecimento pessoal de ambos os réus. Socorreu o corréu Wesley que estava baleado no braço (mídia).

E no que diz respeito às afirmações da vítima e testemunhas, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminar o acusado.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Noto que a vítima narrou bom detalhes a ação dos réus, no roubo.

Narrou que estava indo trabalhar, momento em que os réus, em uma moto, abordaram a vítima e com grave ameaça, exercida pelo corréu Diogo, ao exhibir arma de fogo, subtraiu a moto da vítima.

Porém, momentos depois, os réus retornaram e novamente abordaram a vítima. A vítima narrou que corréu Diogo lhe ameaçou, dizendo que iria matá-la, exibindo a arma de fogo, momento em que a vítima sacou sua arma de fogo, disparando contra eles.

Noto que a vítima reconheceu ambos os réus, com absoluta certeza, tanto na fase policial, como em juízo, como os autores do roubo.

Verifico que os policiais, em juízo, narraram que diligenciaram quanto aos fatos narrados pela vítima e quanto à denúncia relativa a dois sujeitos que foram feridos com arma de fogo. Assim que foram questionados pelos policiais, ambos os réus confessaram o roubo.

E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprе ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente os réus. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples

condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E ainda: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC-74.608- SP STF).

No tocante às causas de aumento descritas na denúncia, verifico que restaram devidamente comprovadas, eis que, nos termos das declarações da vítima, o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, conforme visualizada pela vítima.

Ressalto que, apesar da negativa dos réus quanto ao uso de arma de fogo, a vítima aduziu que nas duas oportunidades que foi abordada por eles, visualizou a arma de fogo com o corréu Diogo.

E não obstante, não tenha sido apreendida a arma utilizada no roubo, certo é que a qualificadora não deve ser afastada, já que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, conforme narrou a vítima. A propósito: "No crime de roubo, é possível o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ainda que não tenha sido a arma periciada, máxime quando todas as provas orais acusatórias descrevem, com minúcias, o uso de arma de fogo, haja vista não ser a perícia a única forma de comprovar-se que o agente lançou mão de revólver na execução do delito" (Ap. nº 1.236.807/6 - Rel. FERNANDO MIRANDA).

A Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as provas existentes nos autos, sobretudo sob o crivo do contraditório, tornam claras a autoria e a materialidade delitiva.

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação dos réus pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que os acusados são primários (p. 182/185), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja 4 anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão dos réus - ainda que parcial - bem como da menoridade relativa de Diogo, todavia, não cabe reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presentes causa de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como a majorante do inciso I, do §2º- A, do artigo 157 do Código Penal.

Na concorrência das causas de aumento, incide o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração maior, de dois terços (TJSP - Apelação Criminal0046845-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento:07/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).

Assim, acresce-se a pena em 2/3, restando a sanção de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que se trata de delito grave, praticado mediante grave ameaça a pessoa em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-

multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR os réus DIOGO SILVA LIMA e WESLLEY MAGALHÃES DA SILVA PEREIRA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus boni iuris vem consubstanciado nos depoimentos da vítima e na presente condenação. O periculum in mora existe não apenas para a garantia da ordem pública, diante das características subjetivas dos acusados - que apresenta personalidade e conduta social incompatíveis com o convívio em liberdade- mas também para a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os acusados não poderão apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, se ainda não cadastrado nos termos determinados pelo CNJ, observadas as formalidades legais.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA